

"Año de la Universalización de la Salud"

Resolución Directoral UGEL – T. N°000634

Tocache, 22 ENE 2020

VISTOS:

La Resolución Directoral Ugel – T N°001997, de fecha 12 de setiembre del 2019, de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°018-2020 y demás documentos adjuntos en (02) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Conforme a lo establecido por el artículo 212° Rectificación de errores 212.1 de la ley 27444 – modificado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS., los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Que, la potestad correctiva de la administración le permite rectificar sus propios errores siempre que sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones, los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido quedan comprendidos en esta categoría los denominados errores materiales, que pueden ser a su vez un error de expresión, un error gramatical y aritmético; dicha actividad correctiva tiene como objetivo perfeccionar o darle exactitud al acto sobre el cual recae un error.

Que, habiéndose emitido la Resolución Directoral Ugel – T N° 001997, de fecha 12 de setiembre de 2019, en el considerando se Resuelve; se ha incurrido en error material involuntario, donde se ha consignado de manera errónea el nombre de la mencionada docente **ESPINOZA MENDOZA ARMINDA**, siendo lo correcto **ESPINOZA MENDOZA ARMIDA**, error que no altera lo sustancial del contenido del acto administrativo, ni el sentido de la decisión final, por lo que debe corregirse la resolución antes mencionada

Que, en ese orden de ideas, los errores materiales para poder ser rectificadas por la Administración, deben evidenciarse por sí solos, sin necesidad de mayores razonamientos y el error debe ser tal que su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material, contenido en la Resolución Directoral Ugel – T N° 001997, fecha 12 de setiembre de 2019, donde por error material en la parte resolutive DICE: artículo primero; absolver a los profesores ESPINOZA MENDOZA ARMINDA, docente de la I.E N° 0228- PROVINCIA DE TOCACHE, de la falta administrativa previste en el

"Año de la Universalización de la Salud"

artículo 48° Literal e) de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, que suscribe **"Abandonar el cargo injustísimamente"** Concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamentos de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que establece, **"El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48° de la Ley se configura co la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal"**; y **DEBE DECIR:** artículo primero; absolver a los profesores ESPINOZA MENDOZA ARMIDA, de la falta administrativa previste en el artículo 48° Literal e) de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, que suscribe **"Abandonar el cargo injustísimamente"** Concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamentos de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que establece, **"El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48° de la Ley se configura co la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECTIFICAR el error material, contenido en la Resolución Directoral Ugel – T N°001997, de fecha 12 de septiembre de 2019, respecto al nombre del docente, donde **DICE** ESPINOZA MENDOZA ARMINDA y **DEBE DECIR** ESPINOZA MENDOZA ARMIDA.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR, que los demás extremos de la Resolución Directoral Ugel – T N°001997, quedan subsistentes.

ARTÍCULO CUARTO : ENCARGAR, a la Oficina de Trámite Documentario, que cumpla con notificar la presente resolución a la profesora ESPINOZA MENDOZA ARMIDA, observando el modo, forma y plazos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley General del Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE